

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5080038-02.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VF DE NOVA IGUAÇU

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VF DE SÃO JOÃO DE MERITI

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ADMINISTRATIVO. AUTORA RESIDE EM JAPERI. DISTRIBUÍDA INICIALMENTE PARA A 6ª VARA FEDERAL DE SÃO JOÃO DE MERITI QUE POSTERIORMENTE REDISTRIBUIU PARA 5ª VARA FEDERAL DE SÃO JOÃO DE MERITI, EM RAZÃO DA PREVENÇÃO. JUÍZO 5ª VARA FEDERAL DE SÃO JOÃO DE MERITI REDISTRIBUIU AO JUÍZO SUSCITANTE EM RAZÃO DA RESOLUÇÃO Nº TRF2-RSP-2024/00055.

PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. A RESOLUÇÃO UTILIZADA PARA JUSTIFICAR O DECLÍNIO DO PRESENTE PROCESSO AINDA NÃO ESTAVA EM VIGOR DA DATA DA DISTRIBUIÇÃO. DECLARADA COMPETÊNCIA DA 5ª VARA FEDERAL DE SÃO JOÃO DE MERITI, ORA SUSCITADO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, declarar competente para conhecer e julgar o feito o 5ª Vara Federal de São João de Meriti, suscitado. Dê-se ciência aos Juízos envolvidos e intimem-se, com as precauções de praxe, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2024.

5080038-02.2024.4.02.5101

510014652238 .V6

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5080038-02.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VF DE NOVA IGUAÇU

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VF DE SÃO JOÃO DE MERITI

RELATÓRIO

Trata-se de conflito de competência instaurado pelo 2º Juízo Federal de Nova Iguaçu em face de decisão proferida pelo Juízo do 5ª Vara Federal de São João de Meriti, em ação que objetiva a condenação da União Federal a proceder à progressão funcional da parte autora a cada período de 12 (doze) meses, considerando como marco inicial para a contagem dos interstícios legais a data de seu ingresso no órgão.

Inicialmente a ação foi distribuída para a 6ª Vara Federal de São João de Meriti, tendo sido determinada a redistribuição para a 5ª Vara Federal de São João de Meriti devido ao sistema ter acusado prevenção ao processo que lá tramitou, sob o nº 5016771-63.2023.4.02.5110. Posteriormente foi proferido despacho por este juízo declinando a competência para 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu em razão do critério de competência trazido pela Resolução nº TRF2-RSP-2024/00055.

O 2º Juízo Federal de Nova Iguaçu suscitou o conflito nos seguintes termos:

Trata-se de ação ajuizada em 25/06/2024, inicialmente distribuída ao juízo do 6º Juizado Federal de São João de Meriti, sendo redistribuído para a 5ª Vara Federal de São João de Meriti devido ao sistema ter acusado prevenção ao processo que lá tramitou, sob o nº 5016771-63.2023.4.02.5110.

Redistribuído o processo para esta 5ª Vara Federal de São João de Meriti, no dia 29/08/2024 foi proferido despacho declinando a competência para 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu em razão da Resolução nº TRF2-RSP-2024/00055.

Por sua vez, a distribuição da ação iniciou-se antes da Resolução nº TRF2-RSP-2024/00055 entrar em vigor, visto que foi distribuída em 25/06/2024, 5ª Vara Federal de São João de Meriti recusou a competência, asseverando que, havendo discordância deste juízo com o declínio, caberia ao mesmo suscitar o devido conflito de competência.

Relatado o necessário, decido.

A competência das varas federais no âmbito da 2ª Região era disciplinada pela Resolução n.º TRF2-RSP-2022/00099, de 25/11/2022, a qual passou por diversas alterações, sendo a mais recente promovida pela Resolução n.º TRF2-RSP-2024/00055, de 4/7/2024, da Presidência do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

Atualmente, a fim de consolidar tais modificações, dita competência é definida pela Resolução n.º TRF2-RSP-2024/00055, de 4/7/2024, da Presidência do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

Após a alteração promovida pela citada Resolução n.º TRF2-RSP-2024/00055, em vigor desde 1º/8/2024, a competência territorial da Região denominada Baixada Fluminense ficou assim dividida, in verbis (grifo nosso):

Art. 4º A Região da Baixada Fluminense compreende as Subseções de Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São João de Meriti e fica assim dividida:

I - a Subseção de Duque de Caxias é sediada nessa cidade e abrange, além do município-sede, o município de Belford Roxo;

II - a Subseção de Nova Iguaçu é sediada nessa cidade e abrange, além do município-sede, os municípios de Japeri, Paracambi e Queimados;

III - a Subseção de São João de Meriti é sediada nessa cidade e abrange, além do município-sede, os municípios de Mesquita e Nilópolis.

Percebe-se não haver uma competência cível concorrente entre esta 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu, a 5ª e a 6ª Varas Federais de São João de Meriti/RJ, com abrangência sobre os municípios de Nova Iguaçu, Japeri, Paracambi, Queimados, São João do Meriti, Mesquita e Nilópolis.

Todavia, o texto em questão é claro no sentido de que **não deve ser feita a redistribuição do acervo remanescente**, mesmo em relação aos processos recebidos do TRF2 e das Turmas Recursais. Assim, **somente a partir de 1º/8/2024 (data da entrada em vigor da Resolução n.º TRF2-RSP-2024/00055) é que a competência cível concorrente perdeu o efeito, de tal forma que as demandas propostas até o dia imediatamente anterior (31/7/2024) devem seguir a regra de competência que até então vigorava, com base na aludida Resolução n.º TRF2-RSP-2022/00099.**

Saliente-se que a Resolução utilizada para justificar o declínio do presente processado ainda não estava em vigor, evidência que o processo distribuído não deve ser declinado.

Assim, **dada a incompetência deste juízo para conhecer do presente feito**, salvo melhor juízo, a hipótese seria de competência da 5ª Vara Federal de São João de Meriti julgar o presente feito.

Dessa forma, tenho que a decisão de declínio de competência proferida está equivocada e **SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA**, às Egrégias Turmas Recursais do Rio de Janeiro, com fulcro no **art. 105, inc. I, "d"**, da Constituição Federal, e arts. 66, inciso II, 951 e 953, todos do CPC/2015.

Intimem-se.

Suspenda-se o feito até julgamento do presente conflito de competência.

VOTO

No caso, a parte autora mora no município de Japeri.

A ação objetiva a condenação da União Federal a proceder à progressão funcional da parte autora a cada período de 12 (doze) meses, considerando como marco inicial para a contagem dos interstícios legais a data de seu ingresso no órgão, e ao pagamento das diferenças atrasadas decorrentes da revisão de suas progressões/promoções funcionais até então concedidas.

Pois bem, a competência das varas federais no âmbito da 2ª Região era disciplinada pela Resolução n.º TRF2-RSP-2022/00099, de 25/11/2022, a qual passou por recente alteração promovida pela Resolução n.º TRF2-RSP-2024/00055, de 04/07/2024.

Assim, após a referida alteração, a competência territorial da Região da Baixada Fluminense ficou assim dividida:

Art. 4º A Região da Baixada Fluminense compreende as Subseções de Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São João de Meriti e fica assim dividida:

I - a Subseção de Duque de Caxias é sediada nessa cidade e abrange, além do município-sede, o município de Belford Roxo;

II - a Subseção de Nova Iguaçu é sediada nessa cidade e abrange, além do município-sede, os municípios de Japeri, Paracambi e Queimados;

III - a Subseção de São João de Meriti é sediada nessa cidade e abrange, além do município-sede, os municípios de Mesquita e Nilópolis.

Percebe-se, portanto, não haver uma competência cível concorrente entre a 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu, a 5ª e a 6ª Varas Federais de São João de Meriti/RJ, com abrangência sobre os municípios de Nova Iguaçu, Japeri, Paracambi, Queimados, São João do Meriti, Mesquita e Nilópolis.

Inicialmente a ação foi distribuída para a 6ª Vara Federal de São João de Meriti, esta redistribuiu para a 5ª Vara Federal de São João de Meriti devido ao sistema ter acusado prevenção ao processo que lá tramitou, sob o nº 5016771-63.2023.4.02.5110, extinto sem resolução do mérito em 21/09/2023, evento 6, DESPADEC1.

Outrossim, diante da alteração do critério de competência trazido por força da Resolução n.º Resolução nº TRF2-RSP-2024/00055, entendeu o juízo suscitado, no caso, 5ª Vara Federal de São João de Meriti, que a competência de conhecer e julgar a demanda caberia à 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu, diante da perda da competência cível daquele juízo, evento 12, DESPADEC1.

Todavia, como exposto pelo juízo suscitante, no caso, 2º Juízo Federal de Nova Iguaçu, somente a partir de 01/08/2024 (data da entrada em vigor da Resolução n.º TRF2-RSP-2024/00055) é que a competência cível concorrente perdeu o efeito, de tal forma que as demandas propostas até o dia imediatamente anterior (31/07/2024) devem seguir a regra de competência que até então vigorava, com base na aludida Resolução n.º TRF2-RSP-2022/00099.

Assim, diante do princípio do juiz natural, entendo que a competência para julgar o processo é do juízo da 5ª Vara Federal de São João de Meriti, em razão de ter sido inicialmente declinada para este juízo, em razão da prevenção ao processo de nº 5016771-63.2023.4.02.5110, extinto sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, voto por declarar competente para conhecer e julgar o feito o 5ª Vara Federal de São João de Meriti, suscitado. Dê-se ciência aos Juízos envolvidos e intimem-se, com as precauções de praxe.